

CONTESTA DEMANDA CITADA EN GARANTÍA – OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T 143 F 869 CPACF, CUIT 27-17029650-3, Monotributista), letrada, mail: **-jrodriguez@libraseguros.com.ar-**, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 505, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: **"TRONCOSO, SANDRA CELESTE Y OTRO C/ VIDAL, PABLO MARTIN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)" (Expediente N° 050937/2025)**, a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de **LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.**, con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

En el carácter invocado, vengo a contestar la citación en garantía que se le ha cursado a mi conferente, solicitando su total rechazo con costas.

2. OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 30 de diciembre de 2025, cuyo vencimiento opera el 24 de febrero de 2026.

3. PÓLIZA

Mi mandante emitió la póliza 1241203 que amparaba -entre otros riesgos- por el de responsabilidad civil hacia terceros, al vehículo marca CHEVROLET modelo SPIN 1.8 LT 5 AS L/19 dominio AE072TC, a nombre de GONZALEZ PABLO ALFREDO, con una vigencia desde el 17/10/2024 al 17/01/2025 y con el límite de responsabilidad por acontecimiento establecido en las condiciones particulares (\$175.000.000).

Adjunto a la presente copia de la póliza.

Cabe destacar que el actor carece de acción directa y autónoma contra mi representada por lo cual la responsabilidad asegurativa de mi mandante únicamente podrá hacerse efectiva en caso de condena respecto de su asegurado y en la medida del seguro (art. 118 LS).

4. ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA

A la fecha de ocurrencia del hecho motivo de esta litis el vehículo MARCA: CHEVROLET MODELO: SPIN 1.8 LT 5 AS L/19 AÑO: 2019 PATENTE: AE072TC, se hallaba asegurado por mi representada, bajo la póliza 1241203, por riesgo de "Responsabilidad Civil con límite" (hasta \$175.000.000,00.-), ello conforme la cláusula: "CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto *"El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador..."* En consecuencia, la eventual responsabilidad de mi mandante se encuentra estricta y taxativamente limitada a los alcances, condiciones y montos máximos pactados contractualmente, los cuales resultan plenamente oponibles tanto al asegurado como a los terceros reclamantes, no pudiendo extenderse por fuera del límite de cobertura convenido ni por vía interpretativa ni judicial.

Manifiesto que mi mandante subordina la asunción de la responsabilidad derivada de la póliza contratada, así como de su posterior actuación en este juicio, a la efectiva traba de la litis con respecto a la asegurada, toda vez que el actor carece de acción en "forma autónoma" con relación a mi mandante para promover esta demanda, conforme jurisprudencia plenaria del fuero y legislación vigente.

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de “exclusión de cobertura” previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

5. LÍMITE DE COBERTURA

Tal como indicara ut supra, el alcance de la cobertura debida por mi representada en virtud del contrato de seguro que amparaba al vehículo dominio AE072TC, el riesgo "responsabilidad civil hacia terceros" se limita a la suma de \$ 175.000.000,00.

La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado *“habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el art. 118.3 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador “en la medida del seguro”, debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo”* (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Díaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0) / CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y

CSJ327/2007(43-G)/CS1 "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.de Seguros Generales y otro",sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rija exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurado debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el "contrato de seguro".

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que, si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados,

sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores parrafos, puesto que se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 "Martínez

de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni"(Fa-Ilos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: "La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil" (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 "Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 "Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios".

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 "Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios", la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

6. DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO

De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de estos.

7. NEGATIVA

Niego todos y cada uno de los hechos que no sean materia de expreso reconocimiento en este responde.

.- Niego la autenticidad de toda documentación acompañada a la demanda que no fuera expresamente reconocida por mi parte. En particular, niego y desconozco: DNI de la parte actora, Historia Clínica expedida por el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ramón Carillo de la localidad de San Vicente, copia de declaración testimonial de la parte actora, acta de cierre de etapa de mediación obligatoria, fotografía lesiones, presupuesto de daños materiales, planillas de cálculo de indemnización, estudios medicados realizados laboratorio (radiografías, electrocardiograma, control odontológico, certificado médico, historia clínica) y fotografías daños materiales.

1. Niego que el siniestro objeto de autos haya ocurrido el día 28 de diciembre de 2024 a las 16:30 horas en las circunstancias de modo descritas en la demanda.

2. Niego que el Sr. Carrizo circulase de forma reglamentaria al mando del motovehículo Brava Nevada 110cc, dominio 077JRS.

3. Niego que el accionante se desplazara por el carril derecho de la Avenida Presidente Perón al momento del hecho.

4. Niego que el actor se dirigiera hacia la estación de Alejandro Korn de la forma en que se relata en la demanda.

5. Niego que al arribar a la intersección con la calle Báez, el actor fuera embestido por el vehículo Chevrolet Spin, dominio AE072TC.

6. Niego que mi representado revistiera el carácter de embistente físico y/o mecánico en el evento de marras.

7. Niego que el Sr. Pablo Martín Vidal circulara de modo imprudente por la calle Báez.

8. Niego que el conductor demandado haya ingresado de forma temeraria o negligente a la Avenida Presidente Perón.

9. Niego que la conducta del conductor del taxi haya sido la causa eficiente de la colisión.

10. Niego que el impacto se haya producido por una maniobra sorpresiva o inesperada del conductor asegurado.

11. Niego que el Sr. Carrizo gozara de preferencia de paso o prioridad de circulación al momento del contacto.

12. Niego que la preferencia le correspondiera al actor por el solo hecho de transitar por la mencionada avenida.

13. Niego que el Sr. Carrizo haya sido sometido de modo violento y ajeno a su voluntad al evento de autos.

14. Niego que el actor fuera despedido del motovehículo como consecuencia de un impacto provocado por el Chevrolet Spin.

15. Niego que el Sr. Carrizo haya perdido el conocimiento en el lugar del hecho.

16. Niego que el actor haya sido trasladado en ambulancia con las urgencias y gravedades descritas en el libelo.

17. Niego que las lesiones sufridas por el demandante revistan el carácter y la magnitud alegados en la demanda.

18. Niego que el Sr. Carrizo haya sufrido dolores de las más variadas índoles con la intensidad manifestada.

19. Niego que el demandante haya reaccionado con temor o trauma desmedido ante el siniestro.

20. Niego que la psiquis del actor presente un cuadro de estrés postraumático derivado del hecho.

21. Niego que el Sr. Carrizo padezca de ansiedad o ataques de pánico vinculados causalmente con el siniestro.

22. Niego que el actor haya sufrido una incapacidad a nivel psicológico como consecuencia del evento.

23. Niego la existencia de un innegable daño moral en la persona del accionante.

24. Niego que la motocicleta Brava Nevada haya quedado prácticamente destruida por el impacto.

25. Niego la existencia de secuelas incapacitantes permanentes a nivel físico en la persona del actor.

26. Niego que el demandante haya debido adentrarse a la vida hospitalaria de forma prolongada o traumática.

27. Niego que la internación del Sr. Carrizo en el Hospital Ramón Carrillo haya tenido una duración superior a las 48 horas.

28. Niego la existencia de un daño cierto, real, actual y cuantificable en los términos del escrito de inicio.

29. Niego que del evento se hayan derivado importantes daños y perjuicios para los actores.

30. Niego la antijuridicidad en la conducta del Sr. Pablo Martín Vidal consistente en una contradicción con el ordenamiento.

31. Niego la presencia de factores de atribución subjetivos u objetivos imputables a los accionados.

32. Niego culpa, negligencia o impericia en la conducción del Sr. Vidal.

33. Niego que el conductor demandado haya omitido acciones o violado deberes exigibles en función del deber de no dañar.

34. Niego que mi representado no haya efectuado una previsión de los riesgos de la circulación.

35. Niego que el conductor del Chevrolet Spin haya perdido el dominio de su rodado.

36. Niego que se haya afectado la fluidez y seguridad del tránsito por parte de mi asegurado.

37. Niego que el Sr. Vidal haya operado con conducta temeraria e irresponsable violando el principio alterum non laedere.

38. Niego que el accidente no hubiera existido sin la supuesta conducta omisiva del conductor del taxi.

39. Niego un obrar culposo o negligente por parte del titular registral, Sr. Pablo Alfredo González.

40. Niego que el Sr. González haya fallado en la selección del conductor de la unidad.

41. Niego la existencia de "culpa in eligendo" o "culpa in vigilando" respecto del titular registral.

42. Niego que se configure contra mi mandante la presunción de responsabilidad del artículo 64 de la Ley 24.449.

43. Niego que el conductor del taxi haya repotenciado el riesgo propio de la unidad.

44. Niego que el daño haya sobrevenido como consecuencia directa del riesgo propio de la cosa de mi mandante.

45. Niego que el demandado no haya prestado la debida atención a la circulación vehicular.

46. Niego el nexo de causalidad adecuado entre el acto u omisión imputada y el daño denunciado.

47. Niego que el actor haya sufrido una disminución de su capacidad en sentido amplio, laboral o productiva.

48. Niego que la fractura de clavícula impida al actor realizar tareas de albañilería de forma definitiva.

49. Niego que el Sr. Carrizo presente una limitación de movilidad que afecte sus tareas domésticas o recreativas.

50. Niego que el demandante haya perdido el normal descanso o deba dormir en posiciones antinaturales por el hecho de autos.

8. LA REALIDAD DE LOS HECHOS

La realidad de los hechos difiere de la versión relatada en el escrito de demanda.

Conforme surge de la denuncia de siniestro adjunta, el día 28 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 17:30 horas, el vehículo asegurado marca CHEVROLET modelo SPIN 1.8 LT 5 AS L/19 dominio AE072TC circulaba con normalidad por calle Baez. Al llegar a la intersección de Av. Perón, detiene su marcha para dejar pasar un vehículo que circulaba por la citada avenida, y posteriormente retoma la marcha, completando el cruce en forma reglamentaria y con la máxima diligencia y prudencia exigida por el Art. 1725 del Código Civil y Comercial: detuvo completamente su marcha para permitir el paso de un vehículo que circulaba por la arteria transversal y, tras verificar fehacientemente que la calzada se encontraba libre, inició el cruce de forma reglamentaria.

Habiendo traspasado la intersección de dicho cruce, se ve sorprendido por una motocicleta que desciende desde el cordón de la vereda, sin que en dicho sector exista entrada vehicular, garaje habilitado, acceso autorizado ni señalización alguna que permitiera prever la irrupción de un rodado desde la vereda. Dicho accionar resulta ser el factor determinante del siniestro: el ingreso prohibido y antirreglamentario de la motocicleta desde el cordón de la vereda a la vía por la que circulaba el Chevrolet spin, sin lo cual el siniestro no se habría producido.

La mecánica del siniestro relatada en la demanda omite una circunstancia fundamental y determinante para el análisis de responsabilidad: **el motovehículo no circulaba por los carriles habilitados de la avenida conforme las reglas de tránsito**, sino que irrumpió de manera súbita y antirreglamentaria **desde la vereda -vía no transitable para vehículos-**, descendiendo directamente a la calzada desde la esquina en un punto donde no existía acceso vehicular, rampa ni ingreso habilitado alguno, lo cual se aprecia sin dudas de las fotos acompañadas. Tal maniobra, por su carácter sorpresivo e indebido, configuró un accionar imprevisible que interrumpió el normal desenvolvimiento del tránsito y resulta apto para fracturar el nexo causal pretendido en la demanda.

Tal maniobra, por su carácter sorpresivo e indebido, configuró un accionar imprevisible que interrumpió el normal desenvolvimiento del tránsito y resulta apto para fracturar el nexo causal pretendido en la demanda.

Al circular por la vereda **-espacio destinado exclusivamente al tránsito de peatones-**, el actor se colocó en una zona donde su presencia era absolutamente

imprevisible para cualquier conductor que intentara trasponer la encrucijada de manera lícita, actuando de manera antirreglamentaria e interponiéndose en el paso del vehículo Chevrolet spin, que circulaba lícitamente.

Asimismo, la prueba fotográfica incorporada resulta concluyente para desvirtuar la responsabilidad de mi mandante:

1. Prioridad por Ganancia de Encrucijada: Las fotografías demuestran que el Chevrolet Spin ya había traspuesto la casi totalidad de la Avenida Perón al momento del impacto, encontrándose el automóvil prácticamente sobre la línea de edificación opuesta. Esto confirma que mi instituyente era dueño de la encrucijada, habiendo ganado el paso mucho antes de la irrupción del motociclista.

2. Punto de Impacto: La posición final de los rodados confirma que el impacto se produjo cuando el asegurado ya estaba terminando su maniobra, lo que refuerza la tesis de que la motocicleta circulaba de forma antirreglamentaria (por la vereda), embistiendo al automóvil en su sector frontal cuando este ya completaba el cruce.

La doctrina y jurisprudencia han reconocido reiteradamente que la conducta de la propia víctima puede configurar una causal de exoneración total o parcial de responsabilidad, cuando dicha conducta resulta adecuada para interrumpir el nexo causal entre el hecho y el daño invocado.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que: *“Cuando el daño es consecuencia exclusiva de la conducta de la víctima, se produce la ruptura del nexo causal, quedando excluida la responsabilidad del demandado”* (CSJN, “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 310:2103).

Asimismo, corresponde destacar que la violación de normas de tránsito por parte del propio damnificado constituye un factor relevante a la hora de evaluar la atribución de responsabilidad, pudiendo desplazar total o parcialmente la imputación pretendida, conforme a los arts. 1729 y 1731 del Código Civil y Comercial.

En consecuencia, se ha producido una ruptura del nexo causal por la exclusiva culpa de la víctima (Art. 1729 Código Civil y Comercial). El Sr. Carrizo no solo omitió mantener el pleno dominio de su rodado, sino que circulaba por un sector

prohibido por ley, siendo su conducta la causa eficiente y única del evento dañoso. La prioridad de paso de la avenida es relativa y cede ante quien -habiendo iniciado el cruce de forma lícita- ya se encuentra finalizando el mismo, máxime cuando quien invoca la prioridad lo hace circulando por una vía de uso restringido.

9. DERECHO

Pilares jurídicos que fundamentan la contestación de la demanda:

El eje central de la defensa es la exclusiva culpa de la víctima, conforme lo establece el Art. 1729 del Código Civil y Comercial, que determina la ruptura del nexo causal cuando el daño es producto de la conducta del propio damnificado. La mecánica del siniestro demuestra que el actor fue la causa eficiente del evento al realizar una maniobra absolutamente imprevisible e inevitable para el asegurado. Al haber ganado mi mandante la encrucijada y encontrarse finalizando el cruce de la avenida, la responsabilidad recae sobre quien omitió el pleno dominio de su conducido.

En materia de seguridad vial, la parte actora incurrió en una violación directa a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Específicamente, el Art. 48, inciso c) prohíbe taxativamente la circulación de vehículos por fuera de la calzada. Al haber descendido de la vereda, el Sr. Carrizo omitió las normas de cuidado y prevención impuestas por la legislación especial, lo que genera una presunción de responsabilidad en su contra según el Art. 64 de la mencionada ley.

Finalmente, la contestación se funda en el principio de reparación plena, pero impugna la cuantía de los rubros reclamados por considerarlos arbitrarios y carentes de sustento fáctico. Bajo los parámetros del Art. 1740 del Código Civil y Comercial, se rechaza el cálculo de incapacidad sobreviniente y los gastos futuros por no haber sido acreditada la relación causal directa con el siniestro. La defensa exige que cualquier condena se ajuste a los valores reales y probados, evitando un enriquecimiento sin causa de la actora.

10. **IMPUGNA LIQUIDACIÓN**

Impugno la liquidación practicada en la demanda por excesiva y desproporcionada, negando que le asista derecho al actor a percibir su importe, que arroja la suma de \$50.959.671,92.

La actora pretende transformar un siniestro de lesiones moderadas en una fuente de enriquecimiento indebido, vulnerando el principio de reparación plena que exige que la indemnización sea una compensación del daño real y no un lucro para la víctima.

A todo evento, solicito la correcta adecuación de los daños, limitando el reclamo a sus justos límites.

Impugno el rubro Daño Emergente (Gastos médicos, asistenciales, farmacológicos y de transporte) por la suma de setecientos mil pesos ante la ausencia total de comprobantes de pago.

Niego la procedencia de gastos médicos y asistenciales por cien mil pesos por haber recibido el actor atención gratuita en un nosocomio público.

Niego la procedencia de gastos farmacológicos por cien mil pesos al no acreditarse la prescripción ni compra de medicación específica vinculada al hecho.

Niego los gastos de transporte por quinientos mil pesos por no existir constancias de traslados en medios privados de alquiler.

Sin perjuicio de la improcedencia del rubro en cuestión, la parte actora no acredita haber realizado erogación alguna, así como tampoco ni siquiera detalla gasto alguno por lo que el monto reclamado se traduce en un estimado sin fundamento fáctico jurídico alguno.

Es por esto, que solicito el rechazo del presente rubro, teniendo en cuenta no solo la falta de acreditación, no se adjuntan constancias de pago y/o facturas, y/o recibos sino también la falta de detalle y/o mención de gasto alguno.

Es de destacar que, si bien existe cierta corriente jurisprudencial que entiende que debe eximirse a la reclamante de la prueba de la totalidad de los gastos por medicamentos cuando en relación a las circunstancias del caso resulte evidente que

los mismos han debido ser soportados, dicha doctrina no es aplicable a los gastos por honorarios médicos y a los de farmacia, toda vez que existe una obligación legal de emitir facturas por la prestación de dichos servicios profesionales y de ventas de medicamentos. Debe tenerse en cuenta que, sobre el particular, la jurisprudencia más actualizada, frente al abuso que se ha hecho del rubro, estableció que debe seguirse un criterio cauteloso en cuanto al otorgamiento y cuantía del reclamo por gastos médicos y farmacéuticos. En ese sentido ha dicho que: "Si el actor realiza gastos de farmacia, etc., éstos debieron ser comprobados fehacientemente" (CNEspCivCom, Sala VI, "Ruiz c/ Grossi", 20/10/86) *"Correspondía la prueba pertinente de que los gastos farmacéuticos, ... se efectuaron fuera de los servicios sociales, lo que no puede presumirse."* (CNEspCivCom, Sala IV, "Alvarez c/ Rodriguez", 28/7/86).

Como se puede observar, no estamos más que frente a una probabilidad hipotética, por lo cual nunca puede ser indemnizable, por cuanto, como ya ha quedado dicho en el presente todo daño para ser resarcible debe ser cierto. Se ha dicho en éste sentido que *"Para que el daño sea resarcible es preciso que sea cierto y no meramente hipotético o conjetural"* (CNFed CivyCom, sala I, 21/8/80, "Droguerías Gonzales SRL c/ Gob. Nac., LL, 1981- C, 659) y *"El daño de ser cierto, probado y real y no simplemente hipotético"* (C3a CC Córdoba, 26/4/5, "De Medeiros c/ Gallardo", LLC, 985-944). Por los argumentos expuestos y la doctrina y jurisprudencia citada, solicito que este rubro sea rechazado.

Impugno el rubro Daño Futuro (Gastos médicos y psicológicos) por la suma de dos millones cuatrocientos mil pesos por ser una estimación meramente hipotética y conjetural.

Rechazo la necesidad de tratamientos kinesiológicos por un millón doscientos mil pesos.

Rechazo la necesidad de tratamiento psicológico por un millón doscientos mil pesos.

Niego la reserva de gastos para acompañante terapéutico por ser improcedente dada la levedad y rápida resolución de las lesiones. No surge de los

antecedentes médicos con detalles de tratamientos a seguir, entonces, ¿Cómo puede suponer la parte actora que requiera tratamiento médico y/o psicológico?.

Además, con relación a este rubro se incurre en una superposición de rubros, ya que se pretende una indemnización por las presuntas secuelas de carácter permanente pero, por otro lado, se reclama por el costo de sendas terapias de apoyo.

No ha de perderse de vista que, si se está indemnizando cualquier tipo de tratamiento de recuperación, corresponde considerar a la presunta incapacidad como transitoria y, en consecuencia, adecuar la suma requerida en tal concepto. Se impugna por el tanto el presente rubro.

Finalmente, en cuanto a las sesiones de terapia que manifiesta necesitar el actor, cabe destacar nuevamente que no acompaña en su escrito de inicio documental médica alguna que justifique llevarse a cabo tal control anual. Ya se ha dicho al momento de impugnar el rubro de 27daño físico, que es claro el afán del accionante de sobredimensionar exageradamente las supuestas graves lesiones sufridas, que remarco una vez más ni siquiera acredita, y en consecuencia, cabe agregar también, de enriquecerse ilícitamente de mi mandante. Se ha dicho en éste sentido que *“Para que el daño sea resarcible es preciso que sea cierto y no meramente hipotético o conjetural”* (CNFed CivyCom, sala I, 21/8/80, “Droguerías Gonzales SRL c/ Gob. Nac., LL, 1981- C, 659) y *“El daño de ser cierto, probado y real y no simplemente hipotético”* (C3a CC Córdoba, 26/4/5, “De Medeiros c/ Gallardo”, LLC, 985-944).

En merito a lo expuesto, corresponde sin más a proceder al rechazo del presente rubro.

Impugno el rubro Incapacidad Física y Psíquica Sobreviniente por la suma de treinta y nueve millones noventa y un mil trescientos noventa y tres pesos con veintisiete centavos.

Las lesiones expuestas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, de ninguna manera tienen la entidad suficiente para generar secuelas de carácter permanente, sino que, a lo sumo, pueden originar en el accionante una incapacidad transitoria la cual con el tiempo volverá al estado de normalidad anterior al accidente.

Es sabido que lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente (*cámara nacional de apelaciones en lo civil, sala f Avola, Hernán Ariel y otros c. Sabo, Hernán Adrián y otros s/ daños y perjuicios 29/06/2015*).

Es decir, que la incapacidad sobreviniente para ser indemnizable como daño patrimonial debe ser permanente, total o parcial, como secuela irreversible que cubre todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva.

Es así como, la incapacidad transitoria sufrida por la víctima de un accidente de tránsito no puede valuada por su sola producción, lo que no significa que no se la indemnice, sino que será reconocida como daño moral, lucro cesante o gastos terapéuticos, con la debida acreditación. (*Cámara 2a de apelaciones en lo civil y comercial de la plata, sala II Medina, Olga Mabel c. El Rápido Argentino Cía de Microómnibus S.A. y otro/a s/ daños y perjuicios 15/09/2015*).

En consecuencia, no corresponde admitir indemnizaciones fundadas en incapacidades meramente conjeturales, hipotéticas o carentes de respaldo pericial serio, máxime cuando no se acredita una efectiva afectación de la capacidad laboral o de relación del actor.

Rechazo el porcentaje de incapacidad del diez por ciento de la Total Obrera invocado arbitrariamente por la actora en su demanda.

Impugno el salario base de ochocientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos utilizado para el cálculo de la fórmula matemática.

Niego que el actor perciba efectivamente dicha suma mensual.

Impugno la utilización de las escalas salariales del convenio UOCRA por no estar probada la relación laboral ni la categoría de oficial albañil del actor.

Rechazo la aplicación de la fórmula de capitalización utilizando una esperanza de vida de ochenta años por exceder los parámetros de vida laboral útil.

Niego que la fractura de clavícula impactada constatada en la historia clínica genere una minusvalía laboral permanente del grado alegado.

Niego que las lesiones descritas impidan al actor realizar tareas de construcción o albañilería en el futuro de forma definitiva.

Se sobre entiende, desde ya, que esta parte rechaza y niega lo reclamado en concepto de lesiones, así como también las secuelas físicas supuestamente incapacitantes alegadas por no constar la veracidad de los dichos del actor.

El daño alegado debe estar correcta y claramente acreditado, ya que de lo contrario no habría forma posible de cuantificar o saber de su verdadera existencia.

El fin de la indemnización es colocar al damnificado en el estado anterior al hecho dañoso, es por ello que en el hipotético e improbable supuesto de prosperar este rubro, debe limitarse a la reparación efectiva del daño sufrido probado por la víctima. Por lo tanto, de haber existido alguna lesión y la misma no produjo una secuela permanente, debe ser rechazado.

Asimismo, se facilita la ponderación del menoscabo sufrido por contarse con normas objetivas de valoración como ser la actividad antes y después del evento, la edad, los ingresos y los datos denunciados en el beneficio de litigar sin gastos.

Por otro lado, debe ser ponderado el hecho de haber recibido la actora algún tipo de indemnización laboral o de otro tipo por el accidente invocado, ya que deberá ser deducido el monto de dicha indemnización.

"Ese principio se basa en la premisa de que nadie puede recibir una doble indemnización derivada de un mismo hecho, habida cuenta de que en caso contrario existiría un enriquecimiento indebido que la justicia no puede convalidar (Camara Nacional Civi, Sala E, 5/7/12 Zarate Sergio c/ Dota S.A Transporte Automotor)".

Deberá acreditar la relación de causalidad de todas y cada una de las lesiones que dice haber sufrido.

A raíz de lo expuesto, rechazo e impugno el rubro pretendido, ya que el importe es además de ser excesivo, es improcedente por no considerarse la calidad y condiciones personales del actor, ni el porcentaje de incapacidad que le aquejaría.

Impugno el rubro Daño Extra-patrimonial (Daño Moral) por la suma de siete millones ochocientos dieciocho mil doscientos setenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos.

Rechazo dicho monto por ser abusivo, desproporcionado y constituir un enriquecimiento sin causa respecto a la entidad de las lesiones.

Hace muchos años enseñó ALFREDO ORGAZ que el dinero no representa en la reparación del daño moral el mismo papel que en la indemnización de los daños materiales; en éstos se acepta que su finalidad es establecer una equivalencia, más o menos completa, entre el daño y la reparación. Con respecto al daño moral, el papel de la indemnización es diferente, no de equivalencia sino de compensación o satisfacción; no se trata de poner precio al dolor o a los sentimientos, pues nada de esto puede tener equivalencia en dinero, sino de suministrar una "compensación equitativa en dinero" (EL DAÑO RESARCIBLE, PÁG.203).

El pensamiento de ORGAZ fue recogido en el nuevo Código Civil: *"El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas"* (art-1741).

Las sumas pretendidas exceden dichos parámetros.

Niego que una internación hospitalaria de solo cuarenta y ocho horas justifique un reclamo moral de tal magnitud económica.

Niego que exista un quiebre en el proyecto de vida del Sr. Carrizo derivado de las lesiones leves sufridas en el siniestro.

Impugno la existencia de cuadros de estrés postraumático, ansiedad o ataques de pánico vinculados causalmente con el evento de autos.

Niego que el actor padezca de caída de pelo o adelgazamiento por causas imputables a la responsabilidad de mi asegurado.

Sin perjuicio de ya haber negado que el actor haya sufrido algún daño moral a raíz del hecho denunciado, para el hipotético caso que V.S considere precedente dicho rubro, se debe considerar el carácter espiritual del mismo y la dificultad de cuantificar.

Por esto, y ante la necesidad de estar siempre sujeto a parámetros subjetivos solicitamos cautela a la hora de otorgar una indemnización del presente rubro y evitar un eventual enriquecimiento sin causa.

En relación al daño moral: se define al mismo como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; “Daños a las personas”, tomo 2, pág. 49)

A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 9/11 326:820 y 847;330:563y332:2159)

No obstante lo antedicho no es menos cierto que la accionante corre con la carga de la prueba de la causa de los padecimientos sufridos. Al reclamar y fundamentar el pedido de este rubro indemnizatorio, la parte actora asevera que dichos padecimientos son una consecuencia directa de la incapacidad parcial y permanente del actor. Desde luego, la participación en un accidente de tránsito provoca alarma, sorpresa, disgusto y molestias, pero por lo general dichas emociones no revisten entidad suficiente para justificar un reclamo en tal sentido. En consecuencia, no habiéndose acreditado la producción de lesiones con motivo del presente siniestro, este tribunal no puede presumir la existencia de sufrimiento, dolor, o angustia. La total ausencia de secuelas físicas, conlleva al rechazo del presente rubro, ya que no se advierte que se reclamen afecciones (que no sean derivadas exclusivamente de la incapacidad) con entidad para presumir una lesión espiritual merecedora de reparación (“ARICO, Nicolás Federico c/ BLENARDINELLI, Enrique Oscar s/ Daños y Perjuicios” Expte. Nro. 1164/2009, sentencia N°707 de fecha 25.04.2010).

Aún en el improbable supuesto que se acreditase que la parte actora sufre todas o alguna de las patologías indicadas, mi parte niega expresamente que sean consecuencia del accidente que nos ocupa.

Por lo tanto, no existiendo causalidad adecuada entre el supuesto daño y el hecho que se ventila en estas actuaciones, debe rechazarse el presente reclamo.

En tal sentido, la jurisprudencia entiende "...comprendiendo la prueba que incumbe rendir al damnificado, tanto la de su existencia como la de su cuantía, y tan es así que faltando la indispensable acreditación del daño, no puede suplirse la prueba de su entidad por la prudente estimación judicial (CN Com. Sala A, 15/3/90 Lather Mercantil S.A c/ Industrias llave S.A y Otra)".

A raíz de lo expuesto, rechazo e impugno el rubro pretendido, ya que el importe además de ser excesivo es improcedente por no considerarse la calidad y condiciones personales del actor.

Impugno el rubro Daño Material a la motocicleta Brava Nevada por la suma de novecientos cincuenta mil pesos.

Rechazo el presupuesto emitido por la firma RL Motos por ser un documento privado emanado de terceros no reconocido ni ratificado.

Niego que la unidad Brava Nevada haya quedado prácticamente destruida o con daños que alcancen el valor de reparación pretendido.

Impugno el costo de mano de obra por doscientos diez mil pesos incluido en el presupuesto por ser excesivo y no estar auditado técnicamente.

Impugno la liquidación final por no ajustarse a la realidad de los hechos ni a la prueba documental obrante en la causa penal.

Rechazo el pedido de actualización de valores al momento de la sentencia por ser violatorio de la prohibición legal de indexar deudas.

Impugno la aplicación de la tasa activa de interés solicitada por la parte actora por considerarla improcedente y usuraria.

Rechazo la solicitud de anatocismo sobre los intereses por ser contraria a las previsiones del artículo 770 del Código Civil y Comercial.

Impugno el planteo de inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial por carecer de sustento jurídico válido.

Rechazo la inaplicabilidad del tope de costas del veinticinco por ciento por ser una norma de orden público que rige la responsabilidad patrimonial.

Niego que los rubros reclamados constituyan deudas de valor que deban ser actualizadas arbitrariamente por fuera de la tasa de interés legal.

Impugno la procedencia de intereses desde la fecha del hecho para aquellos rubros que constituyen gastos o daños futuros no devengados.

Rechazo la pretensión de incluir gratificaciones espirituales sustitutivas como base para elevar el capital del daño moral.

Niego que la fractura de clavícula haya afectado órganos blandos o la movilidad del miembro superior de forma irreversible.

Impugno la planilla de cálculo de indemnización adjunta a la demanda por contener errores técnicos en las variables de edad y salario.

Solicito el rechazo íntegro de todos los rubros y montos peticionados ante la inexistencia de nexo causal por culpa exclusiva de la víctima.

11. DAÑO FUTURO – RESERVA DE DERECHO

Niego que corresponda realizar la reserva de daño futuro que se consigna en la demanda. Considerando el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del siniestro, todo tratamiento y/o gasto médico debería haber sido individualizado al momento de inicio de la demanda.

12. CONTESTA PLANTEO DE INTERESES SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA.

Cabe tener presente que tal como ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones, en pleno, en el caso “Samudio de Martínez c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.”, la tasa activa del Banco Nación debe computarse salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido. Lo que sucedería en el caso de autos, y ello torna inaplicable la tasa activa. El plenario Samudio contempla una excepción para la aplicación de la tasa activa y esta es cuando su aplicación en el periodo trascurrido implica una alteración del significado económico del capital de condena lo que sin duda ocurre en la especie, nótese que en la especie la aplicación de la tasa activa representa un 101,16% de interés lo que equivale a duplicar el capital de condena.

De este modo resulta evidente que en la especie se encuentra configurada la causal de exclusión a la aplicación de la tasa activa dispuesta por el plenario Samudio. En la causa 575.742 “ROMERO LUCIA LILIANA Y OTRO C/ ZACH PABLO MAXIMILIANO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” En Marzo de 2012, la Sala E, CNAp. En lo Civil, ha establecido: “La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L.151-864, en especial, pág.873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap.V) esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09). Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor, lo que me lleva a propiciar que con ese alcance se modifique la sentencia apelada, debiéndose liquidar dicha tasa hasta la sentencia y de allí en más la activa establecida en el anterior pronunciamiento”. “Como las sumas indemnizatorias son determinadas a la fecha de este pronunciamiento, postulo modificar la tasa establecida en la sentencia fijándola en el 8% anual desde el accidente hasta el presente y, desde aquí en adelante, a la tasa activa (conf. doctrina plenaria “Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” del día 20 de abril de 2009). Imponer que los réditos se

liquiden a la tasa activa desde el hecho, llevaría a consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido. Es que, al fijarse los montos indemnizatorios al momento de esta sentencia, se evita la posibilidad de conceder una indemnización depreciada". "Gauna, Gastón Daiel y otro c/Balugano, Gustavo Pablo y otros s/daños y perjuicios", expediente n° 33030/2015, del 10/08/2018, Sala M, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- "En casos como el presente –en los que los montos establecidos son fijados a valores actuales- tiene dicho este Tribunal que la tasa ha de liquidarse al 8% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia y de ahí en más, hasta el efectivo pago a la activa establecida en la citada doctrina plenaria, a los fines de mantener intangible el contenido de la indemnización (cf. C.N.Civ., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14). No obstante ello, en atención a que el límite del recurso traído a consideración de esta alzada impide colocar al apelante en peor situación (principio non reformatio in peius , arts. 271 y 277 del Código Procesal), no cabe más que confirmar el 8% fijado por el a quo hasta el 01/08/15 y desde allí en adelante y hasta la sentencia de primera instancia se liquidarán a la tasa pasiva solicitada por el seguro. Luego, correrán a la tasa activa, lo que así postulo (conf. CNCiv., esta Sala CIV/11380/2010/CA1 del 18/8/2015, CIV/64233/2008/CA1 del 21/9/15, Civ.88.413/2010 del 2/11/15 y Civ 28.522/2009/CA1 del 30/12/15, CIV/23612/2010/CA1 del 15/5/18, entre otros)". R. M. A. c/ P. J. C. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (expte 35975/2013), del 23/5/2018 Sala G, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- Asimismo, No deberá aplicarse la tasa activa si se fijan montos de condena a valores actuales. Es dable destacar respecto a la tasa de interés que la CSJ de la Provincia de Buenos Aires ha cuidado no identificar la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que se refiere, con la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. En el matiz diferencial entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se esta ante una operación matemática, mientras que la primera en principio no consiste estrictamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (casas 58663 "Díaz", sent , del 13/11/1996). "Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los

intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación a todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro, es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes” (...) En su hora el así denominado interés puro fue establecido por la CSJN en un 6% anual (Fallos 283:235; 295:973; 296:115 y 311:1249) (...) cabe concluir que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, como las que han motivado los agravios del recurrente. (CSJBA, causa 123:536 “Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires”, 18/04/2018).

13. INTIMACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 388 DEL CPCC

Por el presente, solicito se intime a la parte actora a acompañar copia de la denuncia de siniestro y del certificado de cobertura emitido por la aseguradora de su vehículo. Asimismo, se la intime a denunciar si a la fecha del accidente contaba con ART, y en su caso, informe si intervino la misma.

14. OFRECE PRUEBA

a. PRUEBA DOCUMENTAL

- a) Copia de poder judicial
- b) Póliza de Seguro.
- c) Denuncia administrativa de siniestro.
- d) Fotografías del lugar del hecho y de los daños.

b. PRUEBA CONFESIONAL

Se cite a absolver posiciones al actor Sr. **JUAN JOSÉ CARRIZO**, a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de ley, para que responda personalmente y en forma clara y precisa.

c. PRUEBA INFORMATIVA

Se libren los siguientes oficios:

a) **Comisaría San Vicente Segunda:** a efectos de que remita copia completa y certificada de la totalidad de las actuaciones labradas en el marco del siniestro de autos, **I.P.P. N° 06-05-006780-24/00** caratulada "Lesiones Culposas Art 94". En caso de existir material fílmico, se solicita su remisión al juzgado en soporte magnético para ser peritado por el experto accidentólogo.

b) **Superintendencia de Riesgos de Trabajo:** a efectos que informe si el actor, **CARRIZO JUAN JOSE DNI 43.385.200**, se encontraba asegurado a la fecha del accidente del **28/12/2024**, indicando en su caso:

- a) Aseguradora en la que se encontraba nominado
- b) Siniestros denunciados en su vida laboral
- c) Porcentuales de incapacidad en cada siniestro, detallando secuelas incapacitantes
- d) Sumas percibidas en cada siniestro.

c) **ARCA:** a efectos que informe si el actor, **CARRIZO JUAN JOSE DNI 43.385.200**, se encontraba asegurado en una ART a la fecha del accidente del **28/12/2024**, indicando en su caso:

- a) Aseguradora en la que se encontraba nominado.

d) **Aseguradora de Riesgos de Trabajo:** brindada que fuera la respuesta de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y para el caso que informare una ART, a efectos que informe si el actor **CARRIZO JUAN JOSE DNI 43.385.200**, se encontraba asegurado a la fecha del accidente del **28/12/2024**, indicando en su caso:

- a) Siniestros denunciados en su vida laboral
- b) Porcentuales de incapacidad en cada siniestro, detallando secuelas incapacitantes
- c) Sumas percibidas en cada siniestro.

e) **Aseguradora del vehículo:** contestada que fuera la intimación en los términos del art. 388 del CPCC, solicito se oficie a la aseguradora correspondiente al vehículo del actor, a efectos que informe:

- a) Siniestros denunciados respecto a dicho vehículo motovehículo marca BRAVA modelo NEVADA 110 cc dominio 077JRS.
- b) Daños denunciados en relación al motovehículo mencionado

c) Sumas percibidas en cada siniestro, particularmente en el correspondiente al caso de autos.

d) Cobertura del vehículo al momento del accidente.

e) **Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios** que corresponda, a fin de que informe:

a) Titularidad dominial del motovehículo marca BRAVA modelo NEVADA 110 cc dominio 077JRS , indicando nombre completo, DNI/CUIT, domicilio del/los titular/es registral/es.

b) Si sobre dicho motovehículo pesan gravámenes, prendas, embargos, inhibiciones u otras restricciones al dominio, especificando su naturaleza y vigencia.

c) Fecha de alta registral y, en su caso, transferencias realizadas, con indicación de fechas y partes intervinientes.

d) **Taller “RI motos” a los efectos que informe:**

a) Si dicho taller emitió un presupuesto de reparación respecto del vehículo/motovehículo marca BRAVA modelo NEVADA 110 cc dominio 077JRS

b) Fecha de emisión del presupuesto y persona que lo solicitó.

c) Detalle de los daños constatados, trabajos presupuestados y importe total.

d) Si el presupuesto fue confeccionado previa inspección directa del rodado o en base a manifestaciones del solicitante y/o material fotográfico.

e) Si los daños consignados resultan compatibles con un siniestro vial como el denunciado en autos.

f) Si el presupuesto incluye mano de obra, repuestos y tributos (IVA), indicando si los repuestos son nuevos o usados. Verifique la autenticidad del presupuesto presentado por la parte actora.

d. PRUEBA PERICIAL

PERICIAL MÉDICA

Solicito a su Señoría designe un perito médico de oficio único a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia, para lo cual deberá entrevistarse con el

actor, revisar la historia clínica completa, la prueba documental acompañada en la demanda y aquella que pueda surgir en relación a esto de la causa penal que solicitamos en la prueba informática sea remitido por la fiscalía interviniente.

- a) Fecha de sucedido el evento dañoso
- b) Fecha de la pericia
- c) Informe el experto la descripción general del actor: vestimenta, actitud, aspecto, etc., así como de sus antecedentes personales, laborales, deportivos, antecedentes psicofísicos y de envejecimiento
- d) Informe el experto el relato libre del actor acerca del accidente sufrido
- e) Describa el experto el mecanismo accidental que intervino en el hecho, que vehículos implicados, como fue el impacto, como lo evacuaron del sitio.
- f) Informe el experto el lugar en donde se realizó la atención médica primaria: si fue en el lugar del hecho, si fue en un centro asistencial, si hubo intervención de ART. Informe si producido el siniestro, intervino una ambulancia o el actor hace su consulta médica por sus propios medios.
- g) Especifique el experto y certifíquelo con constancias ciertas de la actuación médica, la fecha de la primera consulta relacionada por el accidente que motiva esta litis, especificando el lapso transcurrido entre el accidente y la mencionada consulta.
- h) Especifique que tratamientos realizó, en que centro asistencial, y durante cuanto tiempo.
- i) En caso de otorgar al accionante grado alguno de incapacidad discrimine el porcentaje de la misma que resulte preexistente o ajeno a las consecuencias del presente accidente.
- j) Informará si las patologías secuelas que presenta como consecuencia del accidente reclamado, podrán modificarse mediante un tratamiento adecuado.
- k) Evalúe e informe el experto, la movilidad del segmento cervical de la columna, detallando los arcos de movimiento con el uso de un goniómetro.

l) Si ha tenido otro accidente de tránsito anterior y de ser afirmativo, detalles de los mismos, mencionando la fecha, si intervino alguna Cía. que lo indemnizó y cuales fueron las secuelas.

m) Teniendo en cuenta que la integridad de una persona representa el 100º de su capacidad funcional, de existir varias lesiones que hayan dejado secuelas, deberá hacer el cálculo de incapacidad siguiendo el método de Balthazard, ya que, si en forma incorrecta se hace una suma algebraica, se podría superar ese 100º, lo que representa un absurdo, pues la suma de las partes nunca puede superar el todo (axioma de Euclides: 350 AC).

n) El experto completará los datos obtenidos del examen clínico con los estudios complementarios que considere necesario. En este caso acompañará a su pericia los estudios realizados.

o) El perito indicará qué lesiones se habrían aminorado o evitado con el uso de casco protector por parte del actor y discriminará el porcentaje de incapacidad de aquellas lesiones que fueran consecuencia de la falta de uso de dicho elemento protector.

p) El perito se guiará en su evaluación de incapacidad por los baremos de uso conocido, debiendo informar cual es el que ha orientado su dictamen. Solicito se notifique a esta parte con antelación previa suficiente, bajo pena de nulidad, la fecha de revisión médica del actor.

CONSULTOR TECNICO: A los fines de la pericia médica a producirse en autos ofrezco consultor técnico al Dr. Carlos Oscar Martínez, Médico Mat. Nac. 45.478, con domicilio en Moreno 850 Piso 10 Dpto "A" CABA.

PERICIA PSICOLÓGICA

Solicito a su Señoría designe un perito psicólogo de oficio a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia, para lo cual deberá entrevistarse con el actor, revisar la historia clínica completa, la prueba documental acompañada en la demanda y aquella que pueda surgir en relación a esto de la causa penal que solicitamos en la prueba informática sea remitido por la fiscalía interviniente.

a) Personalidad de base: Determine la estructura de personalidad del Sr. Juan José Carrizo e informe si presenta rasgos de labilidad emocional, ansiedad o vulnerabilidad previos al 28 de diciembre de 2024.

b) Diagnóstico clínico actual: Indique si el actor padece actualmente algún trastorno psicopatológico que pueda encuadrarse con rigor científico en los manuales DSM-V o CIE-10.

c) Evaluación de la incapacidad alegada: Determine si existe una incapacidad psíquica permanente que guarde nexo de causalidad adecuado con el siniestro, o si los síntomas descritos en la demanda son compatibles con una reacción vivencial normal de carácter transitorio.

d) Neurosis de renta y simulación: Informe si se detectan indicadores de "sinistrosis" o "neurosis de renta", entendida como la búsqueda inconsciente o consciente de un beneficio económico a través de la prolongación de los síntomas.

e) Impacto en la vida cotidiana: Evalúe si el nivel de angustia manifestado guarda proporción con la entidad de las lesiones físicas sufridas, considerando que el actor recibió el alta hospitalaria a las 48 horas del hecho.

f) Propuesta terapéutica: En caso de recomendar un tratamiento psicológico, detalle la frecuencia, duración estimada y el costo de las sesiones en instituciones de salud de la zona de residencia del actor.

PERICIAL MECANICA

Solicito a su Señoría designe un perito mecánico de oficio a los efectos de evacuar los siguientes puntos de pericia

a) Realice un croquis del lugar del accidente indicando el sentido de circulación de los rodados y la posición final de los vehículos.

b) Si el siniestro ocurre en la intersección o sobre la calle Baez.

c) Si la mecánica relatada en esta contestación de demanda es coincidente con la posición final de los rodados y las fotografías aportadas, huella de arrastre.

d) Describa detalladamente los daños observados en el Chevrolet Spin, dominio AE072TC, y en la motocicleta Brava Nevada 110cc, dominio 077JRS.

e) En función de las deformaciones y la ubicación de las piezas desprendidas, determine técnicamente qué rodado actuó como fuerza embistente física y cuál como embestido.

f) Informe si la marca de fricción oblicua sobre el pavimento visible en las fotografías del lugar es compatible con el contacto del caño de escape de la motocicleta contra el asfalto.

g) Determine si la orientación y el inicio de la mencionada huella de arrastre confirman que la trayectoria de la motocicleta se inició mediante una maniobra de descenso desde la zona de la vereda hacia la calzada.

h) Indique si, dada la posición final de los rodados —con el taxi ubicado casi sobre el cordón opuesto a su ingreso—, el vehículo asegurado ya había traspuesto la mayor parte de la intersección al momento del impacto.

i) Informe si la irrupción de un motovehículo desde un sector destinado exclusivamente al tránsito peatonal constituye una maniobra previsible para un conductor que cruza lícitamente la avenida.

j) Estime la velocidad de ambos rodados al momento del contacto, considerando el desplazamiento de las unidades y la proyección de la víctima.

Si se observa arrastre efectuado por el vehículo asegurado.

15. FORMULA RESERVA RESPECTO A INDEMNIZACION DE UNA ART

Para el supuesto de que de las constancias de la presente causa y las pruebas a producirse surja que el presente caso se trató de un accidente amparado por una A.R.T., formulo expresa reserva -en el hipotético supuesto de una eventual condena a mi mandante- de descontar el monto abonado por dicha aseguradora al actor por alguno de los conceptos aquí reclamados. Ello, en tanto de no ser así en dicho supuesto el actor se beneficiaría con dos indemnizaciones por un mismo hecho y concepto, lo que configuraría un enriquecimiento ilícito.

16. SOLICITA LA OPORTUNA APLICACION DEL ART. 730 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

Con fecha 10 de Enero de 1995, se ha publicado en el Boletín Oficial la Ley 24.432 de Honorarios Profesionales, la cual en su art. 1º dispone que se incorpora al art. 505 del Código Civil (actual art. 730 del Código Civil y Comercial) el siguiente párrafo: “Si en el cumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo”. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez precederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. En el mismo sentido ha interpretado la aplicación de la Ley 24.432 la SCBA, la cual, en la sentencia dictada en el caso “Zuccoli, Marcela c/ SUM S.A. s./ daños y perjuicios” L. 77.914, decide revocar el fallo del Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata que había desestimado la aplicación al pleito del artículo 505 del Código Civil, texto según ley 24.432. Conforme este nuevo fallo, la SCJBA modifica sustancialmente su doctrina legal anterior, y avala ahora la aplicación del tope del 25% de costas (ley 24.432) en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, siendo dicho fallo de aplicación obligatoria en dicha jurisdicción.

17. AUTORIZA

Autorizo a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodríguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

18. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

19. PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. pido:

- a) Me tenga por presentada, por parte.
- b) Tenga por constituido el domicilio legal y electrónico.
- c) Tenga por contestada la demanda.
- d) Tenga por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante, ordenando su oportuna producción.
- e) Oportunamente se rechace la demanda, con costas.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA